

1500158-66.2021.8.26.0447

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fábio Franco de Camargo

Comarca: Pinhalzinho

Foro: Foro de Pinhalzinho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... acrescentou responder a processo de tráfico.

A testemunha policial militar Eduardo, em juízo, narrou que estava na viatura e avistou o réu em atitude suspeita. Realizou a abordagem e localizou em seu bolso duas porções de maconha. O acusado afirmou ser para seu uso próprio.

A testemunha policial militar Rodrigo, em juízo, corroborou os fatos alegados pelo seu colega de farda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pinhalzinho

Foro de Pinhalzinho

Vara Única

Rua Boa Esperança, 266, Pinhalzinho-SP - cep 12995-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500158-66.2021.8.26.0447 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-66.2021.8.26.0447

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3052662/2021 - DEL.POL.PINHALZINHO, 18700114 - DEL.POL.PINHALZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON RODRIGO DA SILVA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

JEFFERSON RODRIGO DA SILVA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a peça acusatória, no dia 22 de junho de 2021, às 10h30min, na Rua Librando Toricelli, nº 05, nesta cidade e Comarca de Pinhalzinho, trazia consigo, para consumo pessoal, duas porções de substância conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Designada audiência para proposta de transação penal, o réu não foi localizado (f. 33).

Ofertada denúncia, ela foi recebida (f. 53).

O denunciado foi citado por edital (f. 64), não ofertando defesa (f. 70), sendo determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP (f. 71-73).

Posteriormente, o réu foi localizado e citado (f. 120), apresentou defesa (f. 128-

134) e a suspensão revogada (f. 106 e 135).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado (f. 148).

As partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de pena de prestação de serviços à comunidade.

A Defesa do réu requereu a absolvição em razão de a conduta do réu não configurar crime, em razão de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena de advertência.

É o relatório.

Decido.

A procedência é de rigor.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo termo circunstaciado (f. 01-02), auto de exibição e apreensão (f. 05), bem como pelo exame químico-toxicológico de f. 145-147, este último a demonstrar a característica entorpecente da substância apreendida.

O acusado confessou os fatos em solo policial (f. 01) e, em juízo, sob o crivo do contraditório, acrescentou responder a processo de tráfico.

A testemunha policial militar Eduardo, em juízo, narrou que estava na viatura e avistou o réu em atitude suspeita. Realizou a abordagem e localizou em seu bolso duas porções de maconha. O acusado afirmou ser para seu uso próprio.

A testemunha policial militar Rodrigo, em juízo, corroborou os fatos alegados pelo seu colega de farda Eduardo.

Como se vê, encerrada a instrução probatória, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Houve apreensão de pequena quantidade de droga.

A confissão do réu deve ser recebida sem reservas, pois em harmonia com as demais provas produzidas.

Não merece guarida a tese da absolvição por atipicidade da conduta postulada pela defesa, uma vez que amplamente rejeitada pela jurisprudência e a conduta praticada pelo réu se subsume perfeitamente ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO – PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. Artigo 28, caput, da Lei 11343/06.

Recurso defensivo pela absolvição por atipicidade da conduta, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11343/06 – Impossibilidade – Atipicidade material da conduta em razão do Princípio da Insignificância – Inviabilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, valendo lembrar que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a saúde pública – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Réu confesso. Seguro depoimento testemunhal. Validade.

Condenação de rigor – Modificação da reprimenda imposta para que seja aplicada pena de advertência ou pena menos gravosa, em decorrência da atenuante da confissão espontânea e da pena aplicada se mostrar excessiva – Não cabimento – Dosimetria não comporta reparos – Fixada pena de prestação de serviços à comunidade – Não cabe ao réu escolher qual pena deseja cumprir, sendo de responsabilidade do Estado-Juiz a definição da reprimenda – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 1510639-86.2020.8.26.0071; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

Portanto, a condenação nos termos da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias, notadamente a prisão do réu por suposto envolvimento junto ao tráfico de drogas (f. 88-93), fixo-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses, nos termos do artigo 28, incisos I e II, da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido que a Justiça Pública formulou contra JEFFERSON RODRIGO DA SILVA DIAS, para, com fundamento no artigo 28, inciso I e II, da Lei nº 11.343/2006, condená-lo à pena de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03), observados os termos da Justiça Gratuita que ora lhe defiro.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio Defensoria Pública/OAB-SP.

Após, com as cautelas legais, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Pinhalzinho, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA